

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 911/2536

นางสาวจริยา สุขสมจิตร

โจทก์

นางอินทร์ ทนทาน

จำเลย

นางอินทร์ ทนทาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาและ ต่อมาได้ยื่นคำร้องขอ
ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาและใน ชั้นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่ง
คำร้องว่า ไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งใน
คำร้องอุทธรณ์ คำสั่งให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวาง ศาลภายในกำหนด
และจำเลยได้ขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียม ครบกำหนดแล้วจำเลยก็
มิได้วางเงินดังกล่าวต่อศาล กรณีถือได้ว่า จำเลยทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จึงให้
จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยออกจากสารบบความ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาภายในวัน
ที่ 5 มกราคม 2536 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการวางเงินออกไปอีก 20
วัน ศาลอนุญาต ในวันครบกำหนดจำเลยได้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้น
การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนกำหนดเวลาการวางเงิน ค่าธรรมเนียมจำเลย
ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการที่จะดำเนินกระบวนการ พิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับคดีได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 และคำสั่งศาลก็ได้ปรากฏว่า ได้
อนุญาตให้จำเลย ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมอย่างมีเงื่อนไขแต่อย่างใด การ
ที่จำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาก็เป็น การดำเนินคดี และมีเหตุครบ
ถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 155 คือ จำเลยยากจนไม่

สามารถเสียค่าธรรมเนียม ชั้นฎีกาได้และคดีมีมูลที่จะฎีกาได้ คำสั่งศาลที่สั่งให้
จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยออกจากสารบบความ ย่อมไม่ชอบ โปรดมี
คำสั่งให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยและรับคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถาของจำเลยเพื่อ อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดิน ตามฟ้อง และ
ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 700 บาท นับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 26 ตุลาคม
2531 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลย จะส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 124)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีผู้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 จึง
มีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตาม
คำพิพากษากภายใน 15 วัน (อันดับ 144) ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอ ขยายเวลาวางเงิน
ออกไปอีก 20 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 148)

จำเลยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาและ ในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง
ไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 153 แผ่นที่ 2,155)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

กรณีที่จำเลยมีความจำนงจะฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถา จำเลยจะ ต้องยื่นคำขอ
โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอฟ้องฎีกา อย่างคนอนาถามาพร้อมกับคำฟ้องฎีกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคแรก คดีนี้ปรากฏว่า จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องขอฟ้องฎีกาอย่างคนอนาถาร่วมกับ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา และตามคำร้องของ จำเลยไม่ได้ แสดงเหตุว่าจำเลยตกเป็นคนยากจนลงภายหลังแต่อย่างใด คำร้อง ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลยมานั้นชอบแล้ว

นอกจากนี้จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย เพราะจำเลยทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานั้นเท่ากับศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับคำร้อง นั้นเอง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลย

นอกจากนี้จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยไม่นำค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย เพราะจำเลยทิ้งอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานั้นเท่ากับศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับคำร้อง นั้นเอง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลย

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุตตะตา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ